Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

Para contestar cite:
Radicado CRA N°: **20210120048591**
Fecha: **13-07-2021**

Bogotá,

Señores
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE RECICLAJE, PROVECHAMIENTO Y FORTALECIMIENTO AMBIENTAL DE COLOMBIA (ASOREDC)
Señora
Yohanna Salas Ramirez
Representante legal
Calle 13 No. 9 100 Local 2
Celular: 321 549 92 87
gestionambiental.asoredc@gmail.com
Montería, Córdoba

Asunto: Radicado 2020-321-004488-2 de 15 de junio de 2021.

Respetada señora Salas:

Mediante la comunicación del asunto, se recibió solicitud de concepto de legalidad del documento contentivo del contrato de condiciones uniformes para la actividad de aprovechamiento en el servicio público de aseo, por parte de la **ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE RECICLAJE, PROVECHAMIENTO Y FORTALECIMIENTO AMBIENTAL DE COLOMBIA (ASOREDC)** en la ciudad de Montería – Córdoba.

Revisado el clausulado del contrato, éste se encuentra conforme a derecho, razón por la cual, se otorga **Concepto de Legalidad,** en los términos del artículo 133 de la Ley 142 de 1994.

Es pertinente resaltar, que atendiendo lo dispuesto en el artículo 131 ibidem, *"es deber de las empresas de servicios públicos informar con tanta amplitud como sea posible en el territorio donde prestan sus servicios, acerca de las condiciones uniformes de los contratos que ofrecen",* por lo que se sugiere comunicar a esta Unidad Administrativa Especial las diversas modalidades con las que ha dado cumplimiento a tal deber.

De otra parte, es preciso indicar que las modificaciones que se hagan a las condiciones uniformes del contrato, dejan sin efecto el concepto de legalidad emitido en relación con las cláusulas modificadas y que no fueron objeto de análisis por parte de esta Comisión de Regulación, salvo que se trate de cambios que tengan como propósito ajustar el contrato de servicios públicos a la normatividad sectorial vigente, por cuanto ésta se entenderá incorporada en el mismo desde el momento que entra en vigencia la modificación respectiva.

Cordial saludo,

JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Elaboró: Lyda Sanabria – Yeddy Berenice Viracacha
Reviso: María Alejandra Muñoz.
Aprobó: Yenny Sánchez.